

# 한국전력공사 상임감사위원

## 권고

제 목 [12] 대여금 방식 3자 간 계약 부적정

관 계 부 서 캡코이에스(주)

조 치 부 서 캡코이에스(주)

내 용

### 1. 업무 개요

캡코이에스(주)는 에너지효율향상사업 등 정상적인 영업활동에서 발생하는 수익을 매출액으로 인식하며, 그 외의 활동에서 발생하는 수익을 영업외수익으로 인식하는 회계처리를 하고 있다.

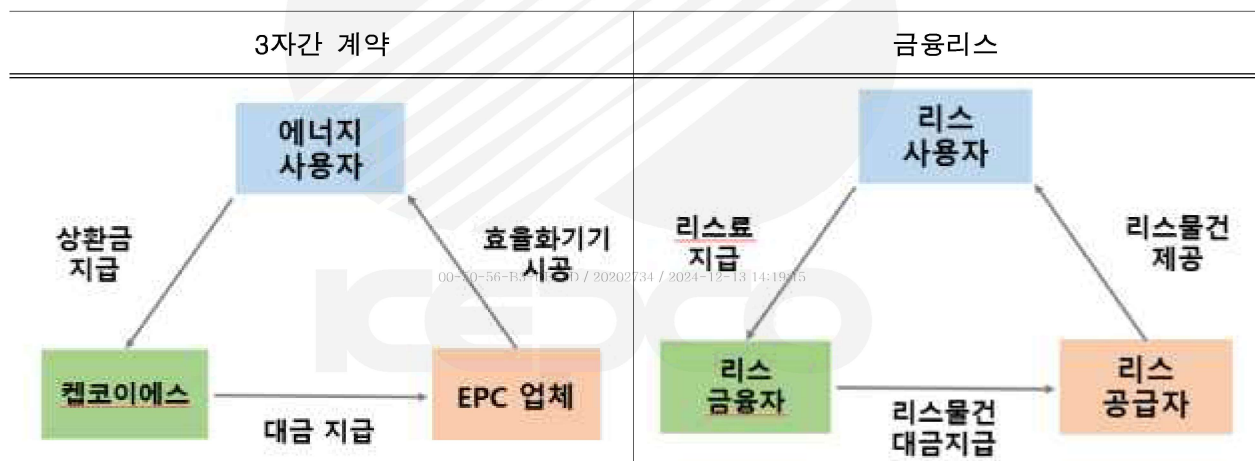
### 2. 관계규정 및 판단기준

캡코이에스(주) 정관 상 목적사업은 ①에너지이용합리화 및 온실가스배출 감축 사업, ②그와 관련된 온실가스 배출권 관련 사업, ③기타 에너지컨설팅, 고효율기기 보급 등 에너지효율향상 관련 사업, ④①~③ 사업들과 관련된 사업에 관한 연구 및 기술개발, ⑤①~④ 사업에 관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연, ⑥기타 ①~⑤에 직간접적으로 관련되거나 부수되는 사업으로, 위 목적 내에서 사업을 영위하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

캡코이에스(주) 사업 형태는 3자간 계약, EPC 계약, 혼합 계약으로 분류할 수 있다. 그 중 가장 큰 비중을 차지하는 3자간 계약은 캡코이에스(주)가 EPC 업체에 공사대금을 지급하고 EPC 업체의 시공 후, 에너지사용자가 효율화기기를 사용함에 따라 절감되는 에너지사용량을 기반으로 캡코이에스(주)에 EPC 공사대금 및 에너지효율화사업자 관리비 등(이하 “상환금”)을 상환하는 금융리스 계약으로 운영된다. 이 때 금융리스 계약에서 발생하는 이자수익은 캡코이에스(주)의 영업활동에 대한 수익으로 분류되어 매출액으로 계상된다.

[그림1] 3자간 계약 및 금융리스 구조



그런데 캡코이에스(주)에서 2017년 3자간 계약으로 체결한 「◎□♣ 에너지저장장치 설치사업」의 경우 캡코이에스(주)가 EPC 업체인 ※◆◎(이하 “EPC 업체”)에 EPC 공사대금을 지급하고 EPC 업체에서 에너지사용자인 ◎□♣(이하 “에너지사용자”)에 ESS 설치 공사를 수행한 후, 에너지사용자가 캡코이에스(주)에 지급해야 할 상환금을 EPC 업체가 대신 지급하는 형태로 계약이 잘못 체결되었다. 이는 당시 담당자인 ◀▣\*의 업무 착오로 에너지사용자가 아닌 EPC 업체가

캡코이에스(주)에 상환금을 지급하는 계약으로 잘못 체결됨으로써 해당 상환금은 매출액이 아닌 영업외수익으로 계상되었다.

또한 2017년 3자간 계약으로 체결한 「&♠♥ 폐기물 소각발전 사업」의 경우에도 캡코이에스(주)가 EPC 업체인 ▼♠\$(이하 “EPC 업체”)에 지급해야 할 EPC 공사대금을 캡코이에스(주)가 에너지사용자인 &♠♥(이하 “에너지사용자”)에 지급한 후 에너지사용자가 EPC 업체에 대신 지급하도록 계약이 체결되었다. 이는 당시 담당자인 ▶▶▶의 업무 착오로 EPC 공사대금이 에너지사용자를 통해 EPC 업체에 지급되는 계약으로 잘못 체결됨으로써 상환금에 포함되어 매출액으로 인식하여야 할 EPC 공사대금이 영업외수익으로 계상되었다.

「◎□♣ 에너지저장장치 설치사업」에서 잘못 계상된 대여금은 1,730,000,000원으로 영업외수익(이자수익) 159,201,337원을 2018년부터 2023년까지 아래 [표1]과 같이 인식하였다. 「&♠♥ 폐기물 소각발전 사업」에서 잘못 계상된 대여금은 6,390,000,000원으로 영업외수익(이자수익) 754,657,656원을 2021년부터 2023년까지 아래 [표1]과 같이 인식하였다.

[표1] 캡코이에스(주) 대여금 및 영업외수익 현황

(단위 : 백만 원)

| 계약명 | 대여금<br>(원금) | 대여금<br>(23 잔액) | 영업외수익(이자수익) |      |      |      |      |      |      |     |
|-----|-------------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|     |             |                | 2017        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계  |
| ◎□♣ | 1,730       | 180            | -           | 48   | 16   | 27   | 38   | 19   | 12   | 160 |
| &♠♥ | 6,390       | 5,660          | -           | -    | -    | -    | 80   | 402  | 273  | 755 |
| 합 계 | 8,120       | 5,840          | -           | 48   | 16   | 27   | 118  | 421  | 285  | 915 |

주: 캡코이에스(주) 제출 자료

이에 따라 대여금 방식의 3자간 계약이 아니었다면 매출액으로 인식되었을 913,858,993원이 영업외수익(이자수익)으로 계상되어 손익구조의 왜곡이 발생하였다. 특히, 해당 상환금이 매출액으로 계상되지 않아 '22년, '23년에 각각 34억 원, 5억원의 영업손실이 발생하는 등 영업실적을 악화시키는 결과를 초래하였다.

캡코이에스(주)는 정상적인 영업활동에서 손익구조의 왜곡을 일으키는 대여금 형태의 계약이 발생하지 않도록 사업 검토 시 계약의 구조와 형태를 면밀히 살펴볼 필요가 있으며, 현재 회수가 진행 중인 대여금 계약 건들에 대해서도 매출액으로 인식할 부분이 없는지 추가로 검토할 필요가 있다.

#### 관계부서 의견 및 검토결과

이에 대하여 당시 「◎■♣ 에너지저장장치 설치사업」의 담당자였던 ◀■\*와 「&▣♥ 폐기물 소각발전 사업」의 담당자였던 ▶▶▶은 해당 사업들은 회사 설립 초기에 체결된 사업으로 당시 사업별 구조, 계약 체계 등이 명확하게 표준화되어 있지 않아 해당 계약으로 인해 매출액이 계상되지 않고 대여금이 발생할 줄은 몰랐다고 소명하였다.

그러나 설립 초기의 회사일수록 사업의 구조와 계약 사항 등을 더욱 면밀히 검토한 후 사업을 추진하여야 함에도, 각 담당자들은 상환금(◎■♣), EPC 공사대금(&▣♥)에 포함되어 있는 대여금 요소를 파악하거나 검토하지 않고 계약을 체결하는 등 업무처리를 부적정하게 하였으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

## 조치할 사항

캡코이에스(주) 사장은 정상적인 영업활동에서 손익구조의 왜곡을 초래하는 대여금 형태의 계약이 발생하지 않도록 사업 검토 시 계약의 구조와 형태를 면밀히 검토해주시기 바랍니다.(권고)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | 관계부서      | 조치부서      |
|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 12   | 권 고   | -     |       | 캡 코이에스(주) | 캡 코이에스(주) |